法務部處分書　　113年度法義字第106號

當事人：顏○聖(已歿)
申請人：顏陳○鑾

顏○聖因詐欺案件，於臺灣高雄地方法院准予保釋，開釋前受羈押及受判處罪刑，經申請平復，本部處分如下：

主　　文

確認顏○聖受臺灣高雄地方法院62年度易字第1326號及臺灣高等法院臺南分院62年度上易字第1146號刑事有罪判決暨其刑之宣告，以及於民國62年2月8日至62年3月27日之羈押為司法不法,於促進轉型正義條例施行之日起視為撤銷。

事　　實

一、申請意旨略以：申請人顏陳○鑾陳述政府嚴密監控其夫即當事人顏○聖，為阻當事人於民國62年參加高雄市第8屆市議員選舉，於登記參選前以莫須有之詐欺罪名將當事人逮捕。俟選舉結果當事人當選後，政府為達阻止當事人參加議長選舉及取消當選資格之政治目的，臺灣高雄地方法院(下稱高雄地院)隨即以62年度易字第1326號刑事判決判處當事人有期徒刑5月，並於宣誓就職日前宣告其喪失當選資格，申請人認當事人遭受國家不法行為，故於112年3月14日向本部申請平復。

二、所涉刑事有罪判決要旨：

（一）本件經臺灣高等法院臺南分院(下稱臺南高分院)62年度上易字第1146號判決(下稱第二審判決)確定，該判決係駁回檢察官及當事人之上訴，並認高雄地院62年度易字第1326號刑事(下稱第一審判決)為有罪之認定並無違誤，爰以高雄地院判決認定之事實及歷審判決之理由，簡述其要旨，先予敘明。

（二）高雄市政府建設局土木課臨時員蘇○松等人呈請省府納入正式編制未經核准，再度聯名簽報呈請時，被告顏○聖認為有機可乘，意圖為自己不法之所有，在市府建設局土木課辦公室內，向蘇○松等人表示其在省府關係好，願為代去省府向有關單位活動，但要籌措活動費，打通關節，因而使蘇○松等陷於錯誤信以為真，分別向土木課其他臨時員轉告，亦使該等臨時員陷於錯誤，因而每人交付新臺幣(下同)500 元計 5,000 元與被告等情，被告對於在前述時間地點拿取蘇○松等人 5,000 元並不否認，且據臨時員蘇○松等人經司法行政部調查局高雄市調查站(下稱高雄市調查站)及檢察官偵查中供述甚詳，其餘臨時員因蘇○松轉告後湊集款項交予被告，亦在高雄市調查站調查及偵審中供證屬實。因此被告主動向臨時員蘇○松等人表示「省府關係很好，願代為活動，但要籌些活動費」後，蘇○松等人才行交出 5,000 元給被告，應可認定。

（三）蘇○松等人於審理中翻異前供，稱是我們請被告向省府打聽，他沒有表示要活動費，顯屬事後故為開脫迴護之詞，不足採信。被告辯解未向臨時員蘇○松等人表示「省府關係很好，願代為活動，但要籌些活動費」，亦屬事後卸責之詞，難以令人確信。

（四）被告雖稱曾去省府代為打聽，不是詐欺，惟從未為土木課臨時員納入編制之事，找過臺灣省政府人事處第三科第三股主管高雄市人員編制工作的助理，經該助理結證在卷可查。被告雖找任職省府視察室專門委員之熟友探詢，但不找人事編制工作之助理，卻找與人事職務無關之友人探聽，已見被告並無為人活動之誠心，其圖取 5,000 元之不法利益之意圖已屬顯然。

（五）臨時人員是否應納入編制，自有法令規章可循，奔走活動豈能成功，亦為被告知悉，竟趁機謊稱可代為活動而收取活動費，

顯是以詐術使人陷於誤信而交付財物，而未找承辦人事編制之人員探詢該案究竟，其意在詐財甚為明顯。

理　　由

一、調查經過：

（一）本部於 112 年 5 月 12 日向臺灣高等法院調閱當事人之前案紀錄表及在監在押全國紀錄表，該院於 112 年 5 月 17 日函送當事人之「臺灣高等法院被告前案紀錄表」及「臺灣高等法院出入監簡列表」計 8 頁(密件)。

（二）本部於112年5月12日向臺灣高雄地方檢察署(下稱高雄地檢)調閱當事人 62 年詐欺案歷審判決檔案，該署於 112 年 5 月 26 日函復略以：「本案於 62 年判決並執行完畢，依審檢分隸前規定，卷由高雄地方法院檔案室保管，經向該院檔案室查詢，全卷因逾保管期限應已銷毀在案，僅提供歷審判決書原件影本供參。」

（三）本部於 112 年 5 月 12 日向高雄市政府民政局調閱 62 年臺灣省政府民政廳有關當事人喪失當選高雄市第 8 屆市議員資格之檔案，該局於 112 年 5 月 19 日函復所需資料。

（四）本部於 112 年 5 月 12 日向行政院調閱當事人申請登記為高雄市第 8 屆市議員候選人之資格疑義予以釋示檔案，行政院人權及轉型正義處於 112 年 5 月 18 日函復所需資料。

（五）本部於 112 年 5 月 12 日向臺南高分院調閱 62 年度上易字第 1146 號刑事判決影本，該院於 112 年 5 月 25 日函復所需資料。

（六）本部於 113 年 3 月 20 日向高雄地檢調閱當事人 61 年偽造文書案歷審判決檔案，該署於 113 年 4 月 9 日函復略以：「本案於 61 年判決並執行完畢，依審檢分隸前規定，卷由高雄地方法院檔案室保管，經向該院檔案室查詢，全卷因逾保管期限已銷毀在案，僅提供其起訴及歷審判決書原件影本供參。」

（七）本部以「顏○聖」為關鍵字查詢「數位典藏服務網(日文舊籍、舊報紙、老照片、古文書)」、「中央日報全文影像資料庫」、「中國時報全版影像暨標題索引」，查得多則有關當事人詐欺案之新聞報導。

（八）本部以「顏○聖」為關鍵字查詢「自由時代週刊」，查得 1 則有關當事人之專訪。

二、處分理由：

（一）促進轉型正義條例(下稱促轉條例)第 6 條第 3 項第 2 款所稱「應予平復司法不法之刑事審判案件」，係指於威權統治時期，為鞏固威權統治之目的，所為違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則所追訴或審判之刑事案件

1. 按「威權統治時期，違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則所追訴或審判之刑事案件，應重新調查，不適用國家安全法第九條規定，以平復司法不法、彰顯司法正義、導正法治及人權教育，並促進社會和解。(第 1 項)下列案件，如基於同一原因事實而受刑事審判者，其有罪判決與其刑、保安處分及沒收之宣告、單獨宣告之保安處分、單獨宣告之沒收，或其他拘束人身自由之裁定或處分，於本條例施行之日均視為撤銷，並公告之：一、受難者或受裁判者依二二八事件處理及賠償條例、戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例與戒嚴時期人民受損權利回復條例之規定，而獲得賠償、補償或回復受損權利之刑事審判案件。二、前款以外經促轉會依職權或申請，認屬依本條例應平復司法不法之刑事審判案件。(第 3 項)」促轉條例第 6 條第 1 項及第 3 項定有明文。

2. 關於「自由民主憲政秩序」之意涵及內含之各項基本原

則，司法院釋字第 499 號解釋理由書中有如下闡釋：「我國憲法雖未明定不可變更之條款，然憲法條文中，諸如：第一條所樹立之民主共和國原則、第二條國民主權原則、第二章保障人民權利、以及有關權力分立與制衡之原則，具有本質之重要性，亦為憲法基本原則之所在。基於前述規定所形成之自由民主憲政秩序（參照現行憲法增修條文第 5 條第 5 項及本院釋字第 381 號解釋），乃現行憲法賴以存立之基礎，凡憲法設置之機關均有遵守之義務。」此一解釋足為理解促轉條例所定「自由民主憲政秩序」概念之依循。

3. 又促進轉型正義概念下之「司法不法」，觀諸上述規定，已例示性地指明所謂「依本條例應平復司法不法之刑事審判案件」，由於促轉條例第 6 條所設救濟程序，與其他一般司法救濟途徑有別，該條所指應予平復司法不法案件，其追訴、審判過程或其罪名之實質內涵，應限縮為以「維護威權統治秩序為目的」所遂行者；如否，則應循一般司法途徑，以再審或非常上訴程序尋求救濟。

（二）本件當事人所受之羈押、追訴及審判有違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則之事由，屬依促轉條例應予平復司法不法之拘束人身自由及刑事審判案件

1. 本部經向高雄地檢調閱本案卷宗資料，因卷宗已銷毀而未能取得，爰以查得之起訴書、歷審判決、新聞報紙等卷證資料，作為認定之憑據，先予敘明。

2. 按申請人提供 58 年至 65 年間有關當事人之國家政治檔案，觀諸臺灣省高雄市警察局(下稱高雄市警察局）62 年 9 月及 63 年 6 月 25 日呈報當事人之特殊份子建議變更考管區分案件審核表及特別考管資料表載以「該顏某

經歷年考管素行不良，其政治慾望仍濃厚。交往人物均為分歧份子。有安全顧慮」、「思想狀況：思想偏激不滿現實去年曾競選國大代表及高票當選高雄市議員言論攻訐政府/安全顧慮：目前有安全顧慮/建議事項：繼續加強特別考管」，足以佐證政府基於政治、思想等因素，視當事人之政治立場、言行及參加政治選舉之舉措為隱憂，認其恐將對政府之威權統治造成影響，因有所顧慮而列管。

3. 復據高雄市警察局、臺灣省警務處、臺灣警備總司令部、國家安全局等單位之往來函文及對當事人之社會治安調查報告內有記載「一般列管新生份子顏○聖(案號 3910)一名，於 11 月 16 日已向高雄市選舉事務所登記『國大代表』候選人，並轉報中央選舉總事務所審核中。當局在顏某參加國大代表競選活動之前，即已協調有關情治單位予以疏導，為恐疏導無效而激起顏某藉題向黨外人士及分歧份子發表謬論，影響民心及社會輿論，已提固基會報研處中」、「一般列管新生份子顏○聖(案號 3910)一名，為前任市長楊○虎私人秘書，涉嫌向市府建設局臨時人員蘇○松等 10 人收受活動費(每人 500 元共計 5,000 元)詐欺案，經高雄地檢處於 62.2.16 日依詐欺罪提起公訴……該顏某曾於(61)12.8 日至 14 日在國大政見發表會時連續以偏激言論，虛構事實攻訐政府機關及民間團體，並任意作煽動性言論，損害國家利益，曾經選舉事務所查證屬實，予以警告一次在案。(並經地區『固基』及『金湯』會報反映上級)」、「顏○聖(新生份子)因涉嫌詐欺被高雄地方法院收押近 2 個月，並在看守所內登記競選高雄市第 8 屆市議員」、「一般列管新生份子顏

○聖(案號 3910)當選高雄市議員前後活動情形」、「對新生份子顏○聖之言行活動，請續佈綫深入密偵」、「一般列管新生份子顏○聖(案號 3910)因詐欺案……判決『上訴駁回』……該顏某亦已親簽收喪失當選市議員資格通知書在案……該顏○聖曾於 5 月 1 日第 8 屆市議員辦理報到時前往議會，經市長密談後離開會場……但未發生任何事故，僅存有二審判決不服，擬準備提出非常上訴或申(應係聲之誤)請再審之議，本局已轉告所屬嚴密注意其反應及動(向)態隨時具報」、「顏某安全顧慮重大，檢附建議變更考管區分案件審核表一份，擬予提列特別考管」、「新生份子顏○聖(案號 3910)一名，本部同意改列『特別列管』並將其與紛歧份子交往活動，請佈綫深入了解隨時惠告」、「據外傳說，4 年後○○○有意問鼎高雄市長，顏○聖競選省議員，向政府搗蛋」、「高雄市前市議員顏○聖，因詐欺罪服刑，已於 8 月 29 日期滿出獄，請加強考核」、「查顏○聖係新生份子，平日言論分歧常有反政府，反對本黨，具有台獨思想者……此次顏某計畫更上一層樓競選中央公職，其雄心不小，志在必得」、「特別考管新生份子顏○聖(案號 3910)經常與分歧份子接觸……請加強佈建內綫，蒐集具體不法事證，並切實掌握動態」、「檢送新生份子顏○聖散發立法委員選前號外……顏某言論偏激，請設法予以告誡約束，並盡可能說服其自動清繳銷燬餘留傳單及爾後不得再有偏激活動，並將處理情形惠告」等情，有臺灣省警務處 61 年 12 月 4 日安仁信字第 41014 號代電、高雄市警察局 62 年 2 月 20 日防仁美字第 1924 號函、62 年 4 月 8 日防孝龍字第 4124 號社會治安調查報告、臺灣省警務處 62 年 4 月

19 日安仁信字第 8995 號函、臺灣警備總司令部 62 年 4 月 24 日荻證字第 1590 號函、高雄市警察局 62 年 5 月 7 日防仁美字第 05217 號函、臺灣省警務處 62 年 9 月 19 日安仁信字第 27974 號函、臺灣警備總司令部 62 年 9 月 27 日荻證字第 4059 號函、62 年 5 月 24 日安孝震字第 3190 號社會治安調查報告、國家安全局 62 年 8 月 31 日(62)康寧字第 3646 號函、64 年 3 月 24 日安孝(二)字第 71679 號社會治安調查報告、臺灣警備總司令部 64 年 9 月 25 日(64)謁適字第 5271 號函、臺灣警備總司令部 64 年 11 月 8 日(64)謁適字第 6203 號函可證。足認情治單位對當事人於 62 年參選高雄市議員時，及之前之後的活動情形甚為關切，且持續予以情蒐及監控，並以「協調有關情治單位予以『疏導』」、「予以『警告』」、「顏某言論偏激，請設法『予以告誡約束』」、「說服其自動清繳銷燬餘留傳單及爾後不得再有偏激活動」等手段，於當事人歷次參加政治選舉時積極干涉、管制其言行。

4. 依 60 年 7 月 8 日修正之臺灣省各縣市公職人員選舉罷免規程第 40 條第 1 項第 3 款及同條第 3 項之規定：「有左列情事之一者，不得申請登記為候選人……三 犯前 2 款以外之罪，判處有期徒刑以上之刑，經判決確定尚未執行，或刑期未滿者。但執行易科罰金或受緩刑之宣告者，不在此限。」、「候選人名單公告後，候選人如有或被發現有第 1 項各款情事之一者，由主辦選舉機關報請選舉監督，取消其候選人資格。當選後就職前，有第 1 項各款情事之一者，由各該選舉監督宣告其當選資格喪失。被發現曾有第 1 項各款情事之一者，依第 61 條之規定辦理。」

5. 再按當事人曾於76年記者採訪為何被取消議員資格中自述「競選活動正式展開之前數天，法院適時開庭，法官第一句話竟問我要不要撤銷登記，我回答:『不！我要競選到底！』……然後我一方面上訴，另一方面則開始策劃，要在就職典禮選舉正副議長時，務必選出非國民黨籍人士……臺南高分院卻在 3 天前開庭，並在 24 小時內，一口氣完成了審理、查證、辯論、判決、扣押、將判決書火速送達高雄市政府，漏夜趕辦取消市議員資格的各項手續；其效率之高真是空前的。」及 62 年請願書內容「這是一件轟動社會，有關是否取消被告民意代表資格，又是嚴重到立即扣押禁止接見，更有 10 多位證人的案件，24 小時內，高分院就把審理、辯論，宣判了結，辦事能力與速度史所未見。」而觀諸本件偵審歷程，當事人被訴涉嫌詐欺之事實發生於 61 年 4 月間，其於 62 年 2 月 8 日(市議員選舉登記前 2 日)被高雄市調查站扣押，旋經高雄地檢檢察官收押，檢察官於同年 2 月 16 日起訴，臺灣省政府於同年 2 月 26 日轉高雄市第 8 屆市議員選舉事務所受理當事人申請登記為市議員候選人之資格疑義案呈請行政院予以釋示，高雄地院於 3 月 1 日開庭審理，審查合格市議員候選人於同年 3 月 2 日就公告名單上之姓名次序公開抽籤，當事人於同年 3 月 17 日開票結果當選，高雄地院於同年 3 月 27 日判決當事人有罪，並當庭准予其以 2 萬元交保，當事人於當日交保獲釋。嗣經檢察官及當事人不服第一審判決提出上訴，該院於同年 4 月 10 日將全案移送臺南高分院審理，臺南高分院於同年 5 月 1 日市議員就職日前之同年 4 月 27 日上午 9 時 40 分開庭審理，於下午 4 時 40 分進行辯論歷時

20 分鐘終結，並於隔日 4 月 28 日上午 10 時宣判駁回確定，而臺灣省政府民政廳於判決確定隔日(星期日)即以 62 年 4 月 29 日民乙字第 6046 號函通知當事人其喪失當選資格並應繳回當選證書，有高雄地檢檢察官 62 年度偵字第 1025 號起訴書、高雄地院 62 年度易字第 1326 號刑事判決、臺南高分院 62 年度上易字第 1146 判決、高雄市警察局 62 年 4 月 4 日防仁美字第 03739 號呈、臺灣省政府 62 年 2 月 26 日府民二字第 7989 號呈、臺灣省政府民政廳 62 年 4 月 29 日民乙字第 6046 號函、62 年 2 月 9 日、2 月 17 日、3 月 2 日、4 月 11 日中央日報報導、62 年 3 月 3 日、4 月 28 日、5 月 1 日、5 月 2 日民聲日報報導、62 年 3 月 28 日中國時報報導、顏○聖 62 年 5 月 15 日請願書、76 年 6 月 6 日《自由時代週刊》第 175 期，「我隨時準備再度入獄-訪傳奇人士顏○聖」，第 16 頁、高雄市政府民政局網站(民政大事紀/省轄市時期)可稽。是本件發生於 61 年 4 月間，然於 62 年 2 月後，時逢高雄市第 8 屆市議員選舉及就職期間始經逮捕，並於 2 個月餘之期間完成偵查、起訴及判決確定等程序，臺灣省政府民政廳旋於假日行文當事人，高雄市第 8 屆市議員選舉事務所更於臺灣省政府民政廳發函隔日公告催請當事人速領取文書，觀諸上揭偵查機關、法院及行政機關之作為與時點，可見偵審過程之迅速，以及與當事人參選、當選至就職之時程若合符節。復以前述政府對當事人參與市議員選舉之動向持續嚴密監控，及承審法官對其參選意願之關切，是否有基於鞏固威權統治之政治上目的利用本件刑事案件之追訴及處罰，以阻止當事人參加選舉及使其當選資格喪失之情事，確實存有高度可能性。

至請願書另提及本件在61年訊問終結，經本部調閱當事人前案紀錄，當事人61年間曾犯偽造文書罪，惟與本件無涉，併予敘明。

6. 又按本件判決未就有利當事人之主張、否認犯罪之辯解及相關證據詳予調查論列，據其之陳述作為認定當事人有罪判決之基礎，違反正當法律程序原則、證據裁判原則及公平審判原則

（1）按憲法第8條保障之人身自由，是人民行使憲法所保障各項自由權利之基礎，故該條對剝奪或限制人身自由之處置，設有嚴格之條件，不僅須有法律上依據，更須踐行必要之正當法律程序。

（2）次按憲法第16條保障人民訴訟權規定，旨在確保人民有依正當法律程序受公平審判之權利，訴訟制度須賦予人民足夠的程序保障。人民於訴訟程序中所享有之聽審權，屬於前述之程序保障之一環。就刑事訴訟而言，聽審權彰顯被告之程序主體地位，以保障其依正當法律程序受公平審判之權利。聽審權之內涵包括「請求資訊權」、「請求表達權」及「請求注意權」。刑事被告所享有之請求注意權，係指法官對被告之陳述負有詳加注意之義務，因此審判程序中，法官必須全程在場，聽取並理解被告之陳述，亦須加以回應，亦即調查被告之辯解，並在判決理由中交代為何採信或不採信被告之陳述，否則無從檢驗法官確實已盡前述注意義務。即使是在威權統治時期，上述聽審權保障仍為最高法院判決先例所肯認，此有該院48年台上字第1325號判決先例：「原審未於審判期日，就上訴人否認犯罪所為有利辯解

事項與證據，予以調查，亦不於判決理由內加以論列，率行判決，自屬於法有違」可參。

(3) 復按 57 年 12 月 5 日修正公布之刑事訴訟法第 2 條第 1 項規定:「實施刑事訴訟程序之公務員，就該管案件，應於被告有利及不利之情形，一律注意。」此為法官及檢察官所負之客觀性義務，無論被告是否自行提出有利自己之陳述或證據，法官及檢察官原本就有義務加以注意。客觀性義務代表刑事訴訟程序以發見實體真實為目的,屬公平審判原則內涵。

(4) 經查，當事人因詐欺案件遭高雄地檢起訴，經高雄地院判處有期徒刑 5 月，並經臺南高分院上訴駁回，全案遂告確定，此有高等法院被告前案紀錄表及上開確定判決可稽。查本件歷審判決認定犯罪事實及論罪科刑，係以被告自承曾於上開時地拿取蘇○松等 5,000 元以及證人蘇○松等之證詞指認，為其所憑之依據，尚無調取其他證據。次查 62 年 3 月 2 日民聲日報刊登「私人秘書鼓舌如簧臨時僱員受騙上當顧明聖涉嫌詐欺，檢察官昨日列舉犯罪事實，被告前科累累要求庭上不要從輕發落」新聞內文載以「各證人均稱除蘇○松外，大家都不認識顏○聖，更不知道顏○聖，有替他們作甚麼事，他們各人拿出 500 元交給蘇○松,是要蘇○松拜謁(『託』之誤)人到省府打聽他們所陳情改為實額人員的『車馬費』，並不是『活動費』。各證人的口供對被告顏○聖都很有利。」、「庭上問：你在前任市長楊○虎任內在市府是擔甚們(『什麼』之誤)職務？答：沒有。問：為甚(『什』之誤)麼你沒有職務，為何時

常在市府內各單位走動。答：我是市民，當然可以到市府走動。問：你有否向市府建設局土木課臨時人員蘇○松表示在省府你有辦法可以使臨時員納入正式編制人員嗎？答：沒有，是蘇○松他們要我去替他們打聽的。被告顏○聖一再向庭上表示，他並沒有犯罪，他說:『我替人家辦事，是不可能賣掉太太兒子去貼錢替人辦事，蘇○松他們自願給一些車馬費，這是理所當然的事，哪能算是犯罪？』證人蘇○松等均否認在調查局所說的話。庭上追問各證人：個人刑事案件，怎能隨便亂說，蘇○松說，不是亂說是為了交差。」、62 年 3 月 2 日中央日報刊登「顏○聖詐欺案，高地院昨開庭，被告承認曾收車馬費」新聞內文載以「在押被告顏○聖當庭坦承曾收到 5,000 元，但辯稱係車馬費而不是活動費，兩者應有分別。」、「庭上追問：拿到 5,000 元後，有沒有去省府交涉？顏○聖回答去過很多次，亦與許多人接洽過。問：去省府與那些人接洽？去過人事室沒有？答：與省府何人接觸因人數太多，時間已久，記不得了，沒有去過人事室接洽。推事根據調查局筆錄追問時，被告顏○聖始承認至省府警察室等單位與徐姓職員接洽過，但均未成功。」、62 年 3 月 22 日民聲日報刊登「顏○聖詐款案尚須深入調查」新聞內文載以「被告顏○聖曾供稱……持市府公文向省府有關單位陳情，在臺中省方多日，一切費用均由蘇○松等 10 人自動願意給付,他並無存心詐欺，雖然事無成功，但這些錢已化(『花』之誤)了，本來他願意將 5,000 元全部退還，而蘇○松等

不願收回……」、62 年 4 月 28 日民聲日報刊登「顏○聖詐款案庭諭 28 日宣判」新聞內文載以「被告顏○聖一再辯稱這個錢是車馬費，曾經往臺中省府人事處查詢有關臨時人員的編制，是打聽而已沒有包辦情事，經過打聽無法納入為正式職員後將錢退還給他們，但是他們都不肯收回……」、62 年 4 月 28 日中央日報刊登「顏○聖詐欺案，昨日辯論終結，臺南高分院定今日宣判」新聞內文載以「被告顏○聖一直否認以詐騙方式詐取活動費……顏○聖供說：10 名證人中，他僅認識蘇○松一人，因為蘇○松等在建設局擔任臨時雇員均在 10 年以上，生活不安定，他認為其情可憐，應予同情，即為他們打聽和瞭解，而蘇○松等感於他的熱情，所以，在去年 4 月間在市府走廊塞入他口袋 5,000 元，作為往省府往返車馬費，後來返高時，將餘款退還，蘇等未予承受……證人蘇○松等作證說：他們幹了臨時雇員 10 餘年，很想納入編制，所以大家湊合了 5,000 元，交給顏○聖作為車馬費，剩餘曾退還，他們沒有取回。」可略知本件審理過程中，當事人辯稱無詐欺意思及未主動索要活動費、曾退還費用等語，證人蘇○松等人之證詞於偵查中及審理中亦有前後不一致之情，尤以判決所載證人翻供內容「是我們請他向省府探聽，且他沒有表示要活動費」及新聞報載「大家湊合了 5,000 元，交給顏○聖作為車馬費，剩餘曾退還，他們沒有取回」等證詞，已足以影響該案中之詐欺取財罪是否成立，實屬案件之重大爭點，法院本於發見真實之義務，應於審理過程

中加以調查釐清，但第一審判決僅以證人蘇○松等人之翻供為開脫迴護之詞、被告之辯解屬事後卸責之詞等空泛推論，作為不足採信之理由，即作出不利於當事人之認定，容有未依上揭規定，就被告之抗辯及證人證詞之可信性詳加調查予以究明。是法院未查明被告之辯解及對被告顯然有利之證詞，容有侵害當事人之請求注意權，亦難謂已盡到客觀性義務。

(5) 復查第一審判決又於判決理由敘明「被告雖找省府視察室專門委員熟友探詢，但不找人事編制工作之助理，卻找與人事職務無關之友人探聽，已見被告並無為人活動之誠心，其圖取 5,000 元之不法利益之意圖已屬顯然」為判斷被告具有詐欺犯意之論據，惟被告自承曾去省府代為打聽，經法院調查被告確有代為活動之實，雖未循主管人事編制工作之職員，而是省府視察室之專門委員，但該專門委員與被告熟識，被告向在省府工作之熟友探詢而非找不認識之人打聽消息，衡諸一般社會常情，其行動尚無不合理之處，判決僅以被告探聽對象不具人事職務，即認定被告並無為人活動之誠心，其圖取 5,000 元之不法利益之意圖已屬顯然，而未釐清被告之行為是否顯有違常情，實與論理法則與經驗法則有違。是本件經核歷審判決所敘明指駁之論據，有認定事實未斟酌對被告有利之情形、應調查之重要事項未予調查及未調查其他必要之證據，當事人所受刑事有罪判決，與正當法律程序原則、證據裁判原則及公平審判原則尚有未符。

7. 綜上，如前所述，本部經向高雄地檢及高雄地院調閱本件卷宗資料，因卷宗已銷毀而未能取得偵審之卷宗資料，相關偵查過程及審理程序已難考究。惟依上開證據資料，堪認當事人係於 62 年 2 月 8 日遭檢察官收押，並於同年 3 月 27 日經高雄地院准予交保獲釋。復綜觀上述事證可知，當事人之政治言行及動態被政府視為憂患，均在政府密切注意之下受監控，並於當事人數次參加公職選舉時屢次介入約束，國家對當事人投身政治活動所為之積極事前防處及事後因應，業已對於人民言論及參政自由侵害甚鉅。而本件起訴及判決時點正逢當事人參加市議員選舉，參以政府對其參選之動向嚴密監視，再檢視現有歷審判決中敘明裁判所憑之證據及理由、當時相關新聞報載，歷審法院並未就有利被告之證詞、被告否認犯罪之辯解、被告之行動是否基於詐欺犯意而為之相關證據詳予調查論列，難謂詳盡客觀性義務，亦與證據裁判原則、論理法則及經驗法則未符，侵害當事人聽審權，容有違反公平審判原則，足認政府基於鞏固威權之目的，藉司法為手段，利用本件以有違自由民主憲政秩序、公平審判原則之方式草率將當事人定罪，以達成使其當選資格喪失之目的。是本件堪認屬為維護威權統治秩序為目的而違反自由民主憲政秩序，侵害公平審判原則所為追訴或審判之刑事案件，屬促轉條例第 6 條第 1 項應予平復之司法不法，而應於促轉條例施行之日起視為撤銷。至 62 年 2 月 8 日至同年 3 月 27 日當事人於交保前受羈押處分部分，既屬追訴當事人所為刑事程序之一環，故由整體案情觀之，當同予認定係屬司法不法，而應予以平復。

三、據上論結，本件申請為有理由，爰依促轉條例第 6 條第 1 項、 第 3 項、第 4 項及平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會組織及運作辦法第 26 條，處分如主文。

中　華　民　國　1　1　3　年　9　月　1　8　日

部　長　鄭 銘 謙